

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 396/2534 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โจทก์
นาย ชชาติ ชาย ทิพนันท์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448, มาตรา 694

ป.อ. มาตรา 95, มาตรา 352

ป.รษฎากร มาตรา 118

สัญญาจำประกันทำขึ้นขณะที่บัญชีอัตราดอกเบี้ยกำหนดให้ปิดดอกเบี้ย 1 บาท แม้ภายหลังกฎหมายจะกำหนดให้ปิดดอกเบี้ย 10 บาท สัญญาจำประกันที่ปิดดอกเบี้ย 1 บาท นั้นก็ยังใช้ได้ไม่ต้องห้ามใช้เป็นพยานหลักฐานคดีแพ่งตาม ป.รษฎากร มาตรา 118 โจทก์ฟ้องว่า ส. พนักงานของโจทก์ทุจริตเบียดบังเอาเงินของโจทก์เป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วหลบหนี เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดอันเป็นความผิด มีโทษตาม ป.อ. มาตรา 352 ซึ่งมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.อ. มาตรา 95(3) กำหนดอายุความทางอาญาจึงยาวกว่าอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรก ที่กำหนดไว้เพียง 1 ปีจึงต้องเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคสอง การที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญาจำประกันในมูลหนี้ละเมิดที่ ส. ก่อขึ้น จึงใช้กำหนดอายุความ 10 ปี จำเลยจะยกอายุความ 1 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรกซึ่งเป็นข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้โจทก์โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งป.พ.พ. มาตรา 694 หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า นายสำเร็จ เอี่ยมประเสริฐ สมัครเข้าทำงานเป็นพนักงานของ โจทก์ จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ว่าหากนายสำเร็จซึ่งทำงานอยู่กับ โจทก์ ทำความเสียหายต่อโจทก์ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำเลยทั้งสองยอมชดใช้ค่าเสียหาย แทนนายสำเร็จ โดยโจทก์ไม่ต้องเรียกร้องให้นายสำเร็จชำระหนี้ก่อน นายสำเร็จได้ ทุจริตนำเงินสดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่นำเงินเข้าบัญชี ของโจทก์ โจทก์ทวงถามนายสำเร็จแล้ว นายสำเร็จเพิกเฉยโจทก์จึงทวงถามจำเลย ทั้งสองในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมให้ชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยทั้งสองขอผ่อนชำระ โจทก์ไม่ยอมจึงฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 559,444.19 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยทำสัญญาค้ำ ประกันไว้กับโจทก์ ลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันเป็นลายมือชื่อปลอม นายสำเร็จไม่ เคยทำละเมิดใด ๆ ต่อโจทก์ให้โจทก์เสียหาย โจทก์ไม่ได้ฟ้องตามหนังสือรับสภาพ หนี้อันเกิดจากมูลละเมิดภายใน 1 ปี คดีจึงขาดอายุความจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับ ผิดฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม มิได้แสดงโดยชัดแจ้งว่า นายสำเร็จยกยอกเงินไป ตั้งแต่เมื่อไหร่จำนวนกี่ครั้ง แต่ละครั้งจำนวนเท่าไร คณะกรรมการสอบสวนได้ รายงานให้โจทก์ทราบเมื่อไหร่ เชื่อกที่นายสำเร็จเก็บมานั้นเป็นเช็คธนาคารอะไร จำนวนเงินเท่าไร เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดหรือไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบต่อผู้คดีไม่ถูก จำเลยทั้งสองขอชำระหนี้แก่โจทก์แล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมรับชำระ จำเลยทั้งสองจึงหลุด พ้นจากความรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 550,400 บาทพร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า สัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.5 ปิดอาการแสดมภ์เพียง 1 บาท ไม่ชอบเพราะตามกฎหมายกำหนดให้ปิดอาการแสดมภ์ 10 บาท จึงต้องห้ามรับฟังเอกสารดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 นั้น เห็นว่า สัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.5 ทำเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2522 ซึ่งบัญชีอัตราอาการแสดมภ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น กำหนดให้ปิดอาการแสดมภ์เพียง 1 บาท หาใช่ 10 บาท ดังที่จำเลยทั้งสองเข้าใจไม่ สัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.5 จึงไม่ต้องห้ามใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118

จำเลยทั้งสองฎีกาในข้อสุดท้ายว่า โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ถึงตัวผู้จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 7 มีนาคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528 คดีโจทก์จึงขาดอายุความนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องโดยแสดงสภาพแห่งข้อหาว่านายสำเร็จพนักงานของโจทก์ได้กระทำการทุจริตเบียดบังเอาเงินของโจทก์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงิน 322,928.16 บาท แล้วได้หลบหนีไป โจทก์ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภออุไรประเทศ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2527 เพื่อให้จับนายสำเร็จมาดำเนินคดีตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีท้ายฟ้อง นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนยังตรวจพบว่านายสำเร็จได้ทุจริตนำเงินสดของโจทก์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายสำเร็จไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวอีก 236,516.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่นายสำเร็จทุจริตเบียดบังเอาเงินของโจทก์ไป 559,444.19 บาท เป็นการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดอันเป็นความผิดมิโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี จึงมีอายุความที่จะต้องฟ้องและได้

ตัวผู้กระทำผิดมายังศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันกระทำผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 95(3)กำหนดอายุความทางอาญาจึงยาวกว่าอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรก ที่กำหนดไว้เพียง1 ปี นับแต่วันที่ผู้
เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงต้องเอาอายุความ
ที่ยาวกว่านั้นมาบังคับตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรค
สอง บัญญัติไว้จะนำอายุความ 1 ปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448
วรรคแรกมาบังคับหาได้ไม่ ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องนายสำเร็จได้ภายใน10 ปี นับ
แต่วันที่นายสำเร็จกระทำผิดเบียดบังเอาเงินของโจทก์ไปโดยทุจริต นายสำเร็จได้รับ
แต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี มีหน้าที่เก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2523
ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2527 พนักงานของโจทก์ตรวจพบว่า นายสำเร็จเบียดบังเอาเงินของ
โจทก์ไปโดยทุจริต ดังนี้จึงเห็นได้ว่า ตามคำฟ้องโจทก์กล่าวหาว่านายสำเร็จกระทำผิด
ยกยอกเอาเงินของโจทก์ไปในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม2523 ถึง พ.ศ. 2527 เมื่อนับ
แต่วันที่ 3 มีนาคม 2523 ถึงวันที่8 กรกฎาคม 2528 ที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับ
ผิดตามสัญญาคำประกันในมูลหนี้ละเมิดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ที่นายสำเร็จก่อขึ้นแทนนายสำเร็จจึงยังไม่พ้นกำหนด 10 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุ
ความในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายสำเร็จ ฉะนั้นการที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสอง
ให้รับผิดตามสัญญาคำประกัน แต่จำเลยทั้งสองได้ยกอายุความ1 ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรก ซึ่งเป็นข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้
โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 694 ที่ให้สิทธิผู้คำประกันยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ด้วยจึงฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุนพ กীরติยุติ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ